

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 생활환경정비사업시행자인 을로부터 특정 조성용지를 매입했으나, 매입 후 해당 용지를 병에게 전매하였다. 갑은 농어촌정비법에 따라 전매가 제한된 사실을 알지 못했다. 이 사건이 발생한 지역에서는 생활환경정비사업이 진행 중이며, 주민들은 정부의 지원이 필요하다고 주장하고 있다.

【질문】 갑이 을로부터 매입한 조성용지를 병에게 전매한 경우, 해당 법률행위의 효력은 어떻게 되며, 이 지역의 생활환경정비사업에서 농림축산식품부장관은 어떤 지원을 할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑이 소유권 이전등기를 완료하기 전 조성용지를 전매한 행위는 농어촌정비법 제 70 조 제 1 항에 따라 원칙적으로 금지되며, 이를 위반한 법률행위는 동법 제 70 조 제 2 항에 따라 무효로 됩니다. 갑이 전매 제한 사실을 알지 못했다는 점은 위법성 인식의 부재일 뿐, 법률행위의 무효라는 법적 효과를 변경하지는 않습니다. 다만, 제공된 참고 조문에는 농림축산식품부장관이 생활환경정비사업에 대해 구체적으로 지원할 수 있는 권한이나 절차에 관한 규정이 포함되어 있지 않습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 농어촌정비법 제 70 조 제 1 항(조성용지의 전매행위 제한 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 70 조(조성용지의 전매행위 제한 등)

① 조성용지를 공급받은 자는 그 용지를 공급받은 용도대로 농어촌 주택이나 그 밖의 시설물을 건축하여 소유권 이전등기를 완료하기 전까지는 이를 전매(명의변경, 매매 또는 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속의 경우는 제외한다. 이하 같다)할 수 없다. 다만, 조성용지를 공급받은 자의 생업상의 사정 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제 1 항을 위반하여 조성용지를 전매하는 경우 해당 법률행위는 무효로 하며, 사업시행자는 조성용지의 공급 당시 가격과 「은행법」에 따른 은행의 1 년 만기 정기예금 평균이자율을 합산한 금액을 지급하고 그 조성용지를 환매할 수 있다.

• 해설: 조성용지를 공급받은 자는 소유권 이전등기를 완료하기 전까지 용도대로 건축하지 않는 한 전매할 수 없으며, 이는 상속을 제외한 모든 권리 변동 행위를 포함합니다. 다만, 생업상의 사정 등 대통령령으로 정하는 특별한 경우에는 예외적으로 전매가 허용될 수 있습니다.

▶ 5 · 18 민주화운동 등에 관한 특별법 제 70 조 제 2 항 [△ 확인필요] [—]

• 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• **해설:** 조성용지를 공급받은 자는 소유권 이전등기를 완료하기 전까지 용도대로 건축하지 않는 한 전매할 수 없으며, 이는 상속을 제외한 모든 권리 변동 행위를 포함합니다. 다만, 생업상의 사정 등 대통령령으로 정하는 특별한 경우에는 예외적으로 전매가 허용될 수 있습니다.

▶ **농어촌정비법 제 70 조(조성용지의 전매행위 제한 등)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 70 조(조성용지의 전매행위 제한 등)

① 조성용지를 공급받은 자는 그 용지를 공급받은 용도대로 농어촌 주택이나 그 밖의 시설물을 건축하여 소유권 이전등기를 완료하기 전까지는 이를 전매(명의변경, 매매 또는 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속의 경우는 제외한다. 이하 같다)할 수 없다. 다만, 조성용지를 공급받은 자의 생업상의 사정 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제 1 항을 위반하여 조성용지를 전매하는 경우 해당 법률행위는 무효로 하며, 사업시행자는 조성용지의 공급 당시 가액과 「은행법」에 따른 은행의 1년 만기 정기예금 평균이자율을 합산한 금액을 지급하고 그 조성용지를 환매할 수 있다.

• **해설:** 조성용지를 공급받은 자는 소유권 이전등기를 완료하기 전까지 용도대로 건축하지 않는 한 전매할 수 없으며, 이는 상속을 제외한 모든 권리 변동 행위를 포함합니다. 다만, 생업상의 사정 등 대통령령으로 정하는 특별한 경우에는 예외적으로 전매가 허용될 수 있습니다.

▶ **농어촌정비법 제 130 조(벌칙)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 130 조(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 18 조제 3 항제 1 호를 위반하여 농업생산기반시설의 구조상 주요 부분을 손괴하여 그 본래의 목적 또는 사용에 지장을 준 자
2. 제 18 조제 3 항제 2 호를 위반하여 농업생산기반시설관리자의 허락 없이 수문을 조작하거나 용수를 인수함으로써 농어촌용수의 이용·관리에 지장을 준 자
3. 제 64 조의 5 제 4 항을 위반하여 자료 또는 정보를 사용·제공 또는 누설한 자

② 제 70 조를 위반하여 조성용지를 전매한 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

③ 제 18 조제 3 항제 3 호를 위반하여 농업생산기반시설을 불법으로 점용하거나 사용한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 28 조제 3 항을 위반하여 다른 사람에게 환지사의 명의를 사용하게 하거나 그 자격증을 대여한 자
2. 제 28 조제 4 항을 위반하여 환지사의 명의를 사용하거나 그 자격증을 대여받은 자 또는 명의의 사용이나 자격증의 대여를 알선한 자
3. 제 85 조제 2 항 전단에 따른 신고를 하지 아니하고 농어촌관광휴양지사업을 한 자
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제 85 조제 2 항 전단 또는 제 86 조제 1 항 전단에 따른 신고를 하고 농어촌관광휴양지사업을 하거나 농어촌민박사업을 한 자
5. 제 86 조제 3 항제 2 호에 따라 임차한 주택에서 농어촌민박을 적법하게 신고하고 2년 이상 계속해서 농어촌민박사업을 운영하지 아니한 자
6. 제 86 조의 3 을 위반하여 농어촌민박사업장임을 나타내는 표시 또는 이와 유사한 표시를 한 자
7. 제 87 조에 따른 농어촌관광휴양지사업을 양도·양수 후 신고를 하지 아니한 자
8. 제 89 조제 1 항에 따른 사업정지명령을 받고도 그 기간 중에 사업을 하거나 사업장 폐쇄명령을 받고도 계속하여 사업을 한 자
9. 제 89 조제 5 항에 따라 관계 공무원이 붙인 게시물·봉인 등을 정당한 사유 없이 제거하거나 손상한 자
10. 허가나 변경허가를 받지 아니하고 제 111 조제 1 항에 해당하는 행위를 한 자

• **해설:** 조성용지 전매 금지 규정을 위반하여 전매한 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하는 형사 처벌을 받습니다.

▶ **농어촌정비법 제 70 조 제 2 항(조성용지의 전매행위 제한 등)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 70 조(조성용지의 전매행위 제한 등)

① 조성용지를 공급받은 자는 그 용지를 공급받은 용도대로 농어촌 주택이나 그 밖의 시설물을 건축하여 소유권 이전등기를 완료하기 전까지는 이를 전매(명의변경, 매매 또는 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속의 경우는 제외한다. 이하 같다)할 수 없다. 다만, 조성용지를 공급받은 자의 생업상의 사정 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제 1 항을 위반하여 조성용지를 전매하는 경우 해당 법률행위는 무효로 하며, 사업시행자는 조성용지의 공급 당시 가액과 「은행법」에 따른 은행의 1 년 만기 정기예금 평균이자율을 합산한 금액을 지급하고 그 조성용지를 환매할 수 있다.

• **해설:** 조성용지를 공급받은 자는 소유권 이전등기를 완료하기 전까지 용도대로 건축하지 않는 한 전매할 수 없으며, 이는 상속을 제외한 모든 권리 변동 행위를 포함합니다. 다만, 생업상의 사정 등 대통령령으로 정하는 특별한 경우에는 예외적으로 전매가 허용될 수 있습니다.

【결론】

갑이 병에게 전매한 행위는 소유권 이전등기 완료 전이므로 농어촌정비법 제 70 조 제 2 항에 따라 무효이며, 사업시행자인 을은 해당 용지를 환매할 수 있는 권리를 가집니다. 갑의 무지나 주민들의 지원 요구는 전매 금지 규정의 무효 효력을 막거나 변경할 수 없는 사안입니다. 제공된 참고 조문 범위 내에서는 농림축산식품부장관의 지원 권한에 대한 근거를 찾을 수 없으므로, 해당 부분의 법적 판단은 현재 자료로는 불가능합니다.

인용 검증: 4/5 법제처 확인 | **내용 일치: 4/4** | **환각: 0 건**

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증